

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca la materia en el mapa (p. ej., identidad y firma, registros, notificación, silencio o recursos). Luego repasa la sección correspondiente: reglas, requisitos y efectos. Para estudiar al nivel de oposición, contrasta siempre el enunciado con la literalidad indicada en “artículos”.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, ámbito e interesados (capacidad, interesados y representación)	1.1-1.2, 2.1-2.4, 3, 4, 5.1-5.7	Define el objeto y el ámbito del procedimiento, quiénes son interesados, y cómo actúan mediante representante (acreditación, presunción en trámites y subsanación).
Apoderamientos, registros y sistemas interoperables	6.1-6.7, 7-8	Regula registros electrónicos de poderes (general y particulares), interoperabilidad e información de asientos; y la comunicación a posibles titulares no personados en procedimientos sin publicidad.
Identificación y firma electrónica; relación electrónica con la Administración	9.1-9.4, 10.1-10.5, 11.1-11.2, 12.1-13.1, 14.1-14.3, 15.1-15.3	Establece medios de identificación y firma, validez, obligación de uso de firma en ciertos actos, asistencia para quien no disponga de medios y límites por colectivos; incluye lengua procedimental y traducción.
Registros electrónicos, archivo y aportación documental	16.1-16.8, 17.1-17.3, 27.1-27.6, 28.1-28.5	Asiento en registro, recibos y orden temporal; digitalización presencial; archivo electrónico y conservación. Incluye copias auténticas y reglas sobre documentos en poder de la Administración.
Resolución, silencio administrativo, notificación y publicación	21.1-21.6, 22.1-22.2, 24.1-24.4, 25.1-25.2, 29, 40.1-40.5, 41.1-41.7, 42.1-42.3, 43.1-43.4, 44, 45.1-46, 37.1-39.5	Obliga a resolver y notificar en plazo; regula suspensión del cómputo. Describe silencio (estimatorio/desestimatorio y certificado) y efectos. Regula notificación electrónica/papel, rechazos, anuncios y publicación.
Procedimiento (inicio, plazos de trámites, prueba, informes, audiencia y terminación)	54-56, 57-58, 60-66, 67, 68-77, 79-84, 89-96	Ordena inicio de oficio o a solicitud, subsanación y declaraciones/comunicaciones; trámites e instrucción. Regula prueba e informes, audiencia, terminación (incluye caducidad) y tramitación simplificada.
Actuación administrativa, ejecución, invalidez y revisión (nulidad/anulabilidad; recursos)	34-39, 50-53, 52, 106-111, 112-126	Recoge requisitos de actos, ejecutividad, invalidez (nulos/anulables), convalidación y conservación. Incluye revisión de oficio/lesividad, revocación/rectificación y recursos (alzada, reposición y extraordinario).
Plazo, cómputos y medidas para garantizar plazos en sede electrónica	30.1-31.3, 32.1-32.5, 33.1-33.2, 71.1-71.3, 73.1-73.3, 95.1-95.4	Regula cómputo de plazos (días hábiles/naturales), funcionamiento del registro en 24h y efectos de presentación en inhábil. Prevé ampliación/urgencia, celeridad, trámites por interesado y caducidad.

3. Interesados y representación (capacidad, poder y acreditación) (arts. 3, 4, 5.1-5.7)

Quién es interesado y cómo actúa

- Son interesados quienes promueven como titulares de derechos o intereses legítimos; también quienes puedan resultar afectados y se personen en tanto no haya resolución definitiva.

- Si la condición deriva de una relación transmisible, el derecho-habiente sucede en la condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Representación: regla y subsanación

- Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante; salvo manifestación expresa en contra, las actuaciones se entienden con el representante.
- Para actos relevantes (solicitudes, recursos, desistir o renunciar) debe acreditarse la representación; su falta no impide el acto si se aporta o subsana en 10 días.

4. Apoderamientos en registros electrónicos y casos con pluralidad de interesados (arts. 6.1-6.7, 7-8)

Registro electrónico general y tipologías

- Las Administraciones dispondrán un registro electrónico general de poderes; en el ámbito estatal es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE.
- Los poderes inscritos deben corresponder a tipologías: poder general, poder para una Administración/organismo concreto o poder para trámites especificados.

Efectos registrales e interoperabilidad

- Los registros deben ser plenamente interoperables; permiten comprobar válidamente la representación mediante consulta a otros registros administrativos y fuentes (mercantil, propiedad, notariales).
- La validez máxima de poderes inscritos es de 5 años; revocación o prórroga puede hacerse en cualquier momento antes de finalización.

5. Identificación y firma; relación electrónica obligatoria y lengua (arts. 9.1-9.4, 10.1-10.5, 11.1-11.2, 12.1-12.3, 13.1, 14.1-14.3, 15.1-15.3)

Identificación, firma y cuándo es obligatoria

- La Administración verifica identidad de interesados mediante comprobación con DNI u otro documento identificativo equivalente; pueden identificarse electrónicamente por sistemas previstos.
- La firma es válida si acredita autenticidad, integridad e inalterabilidad; y será obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables/comunicaciones, recursos, desistir y renunciar.

Relación electrónica y lengua procedimental

- Las personas físicas eligen en todo momento medio electrónico o no, salvo obligación de relacionarse electrónicamente; personas jurídicas, entidades sin personalidad y determinados profesionales/trámites deben relacionarse electrónicamente.
- En AGE la lengua es el castellano (con posibilidad de cooficial para interesados ante órganos con sede en territorio autonómico).

6. Registros electrónicos, archivo, copias auténticas y aportación documental (arts. 16.1-16.8, 17.1-17.3, 27.1-27.6, 28.1-28.5)

Presentación y evidencias del registro

- El Registro Electrónico General hace asiento de todo documento presentado/recibido y anota salida de documentos; debe respetar orden temporal y fecha del día.
- Debe emitirse recibo acreditativo (copia autenticada y/o recibo de documentos acompañantes) garantizando integridad y no repudio.

Archivo, copias auténticas y aportación

- Cada Administración mantiene archivo electrónico único para procedimientos finalizados; conserva autenticidad, integridad y consulta independiente del tiempo.
- Copia auténtica: garantiza identidad del órgano y contenido; copias auténticas electrónicas/papel tienen requisitos y validez equivalente al original.

7. Resolución, silencio administrativo, notificación y publicación (arts. 21.1-21.6, 22.1-22.2, 24.1-24.4, 40.1-46, 37.1-39.5, 41.1-43.4, 45.1-46)

Obligación de resolver y suspensión del plazo

- La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos; el plazo máximo de notificación no excede 6 meses salvo norma con rango de ley o Derecho de la UE.
- El transcurso del plazo máximo se suspende por subsanaciones/aportaciones, pronunciamientos previos UE, procedimientos condicionantes en UE, informes preceptivos y otras causas; algunos límites no exceden 3 meses.

Silencio, notificación y publicación

- En iniciados a solicitud, el vencimiento del plazo sin resolución notificada legitima a entender estimada por silencio (salvo que norma con rango de ley o UE establezca lo contrario y en supuestos desestimatorios).
- Notificaciones preferentemente electrónicas (obligadas cuando corresponda); en electrónicos, se entienden practicadas con acceso al contenido. En desconocimiento o imposibilidad, se notifica por anuncio en BOE; y determinados actos se publican.

8. Procedimiento: iniciación, trámites, prueba, informes, audiencia, terminación y caducidad (arts. 54-75, 76-84, 89-96, 95.1-95.4)

Iniciación, subsanación y actuaciones previas

- Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud del interesado; antes del inicio puede haber información o actuaciones previas para decidir iniciar.
- Si solicitud no reúne requisitos, se requiere subsanación en 10 días y, de no hacerlo, se tiene por desistido mediante resolución.

Tramitación, prueba e informes; audiencia y cierre

- Trámites por interesados: 10 días salvo plazo distinto; incumplimiento puede llevar a decaimiento, aunque se admite actuación antes/dentro del día de notificación de resolución.
- La audiencia es previa a informes jurídicos o dictámenes consultivos; la terminación puede ser por resolución, desistimiento/renuncia, caducidad e imposibilidad material, siempre motivada.

Caducidad en procedimientos a solicitud

- Si el procedimiento a solicitud del interesado se paraliza por causa imputable al mismo, la Administración advierte que transcurridos 3 meses opera caducidad.
- Caducidad: archivo de actuaciones; no impide en todo caso prescripción, y no puede acordarse por simple inactividad si no son indispensables para resolver.

9. Actos, invalidez, ejecución y revisión; recursos administrativos (arts. 34-39, 47-53, 52, 97-111, 112-126)

Actos administrativos y eficacia

- Los actos dictados por órgano competente se ajustan a requisitos y procedimiento; los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos son motivados.
- Actos nulos/anulables: nulos de pleno derecho por causas tasadas (p. ej., prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido) y anulables por infracción del ordenamiento.

Revisión y recursos

- Revisión de oficio: Administraciones pueden declarar nulidad de actos que pongan fin a vía administrativa o no se recurrieron en plazo, con dictamen favorable del Consejo de Estado/órgano consultivo cuando proceda.
- Recursos: alzada y reposición contra actos/actos de trámite cualificados; inadmisión por incompetencia, falta de legitimación, acto no susceptible, extemporaneidad o falta manifiesta de fundamento.

10. Plazos y cómputos: registros 24h, días inhábiles, ampliación y urgencia (arts. 30.1-31.3, 32.1-32.5, 33.1-33.2, 71.1-71.3, 73.1-73.3, 95.1-95.4)

Cómputo básico y sede electrónica

- Por días se cuentan hábiles excluyendo sábados, domingos y festivos; por días naturales si la norma lo declara. Los plazos por horas: hábiles y no más de 24h.
- El registro electrónico funciona 24 horas; si se presenta en día inhábil, se entiende realizada en primera hora del primer día hábil siguiente.

Ampliación, urgencia y garantía de despacho

- Puede concederse ampliación de oficio o a petición (hasta la mitad del plazo) si no perjudica derechos de tercero; si incidencia técnica/ciberincidente afecta gravemente, puede ampliarse.
- Tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos ordinarios, salvo solicitudes y recursos; no cabe recurso contra el acuerdo de urgencia.

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Validez de poderes en registro de apoderamientos	Máximo 5 años desde la inscripción	6.6
Subsanación de representación (falta o insuficiente acreditación)	10 días para subsanar	5.6
Plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa	Máximo 6 meses (o 3 meses si no se fija plazo máximo en normas reguladoras)	21.2-21.3
Suspensión por informe preceptivo (límite de suspensión por informes)	Máximo 3 meses	22.1.d
Plazo de subsanación de solicitud defectuosa (iniciados a solicitud)	10 días	68.1
Trámites que deben cumplimentar interesados	10 días	73.1
Caducidad por paralización imputable al interesado (a solicitud)	3 meses	95.1
Plazo para notificación/acciones en medidas provisionales (confirmación en acuerdo de iniciación)	15 días	56.2

12. Diferencias y puntos de confusión

Silencio estimatorio: vencimiento del plazo sin resolución en procedimientos iniciados a solicitud vs. Silencio desestimatorio: procede cuando una norma con rango de ley/UE o supuestos del propio régimen establecen desestimación: En 24.1 rige estimación por silencio en iniciados a solicitud, pero se excluye cuando una norma con rango de ley o UE establezca lo contrario y en los supuestos desestimatorios indicados (por ejemplo, derecho de petición y otros tasados en 24.1).

Notificación electrónica: comparecencia/acceso a contenido vs. Notificación electrónica obligatoria/rechazo por transcurso de 10 días sin acceso: En 43.2 se entiende practicada cuando hay acceso; si es obligatoria o elegida, se entiende rechazada si pasan 10 días naturales sin acceso.

13. Cierre de repaso

Para afinar, estudia en este orden: (1) interesados y representación, (2) identificación/firma y relación electrónica, (3) registro y copias, (4) resolución, silencio y notificación, y (5) procedimiento y plazos. Cada bloque debe contrastarse con los artículos indicados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.